

1520104-65.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Davi de Castro Pereira Rio

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... da Justiça Pública Condenação por furto simples Impossibilidade de reconhecimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa não há previsão legal para qualificar o furto por meio de 'ligação direta' (...)" (Apelação nº0070433-83.2017.8.26.0050 São Paulo, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 14.08.2018)."Ainda subsidiariamente, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1520104-65.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Silva Pinheiro

Data da Audiência:

07/12/2022

Réu Preso

Aos 07/12/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Davi de Castro Pereira Rio, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Clóvis de Castro Humes, o acusado Bruno Silva Pinheiro e a Defensora Pública Dra. Fabianne Carvalho Neves Xavier. Iniciados os trabalhos, foi ouvida a vítima Nayade Raimundo Chaves e os policiais militares Jefferson Farias Malharelli e Samanta dos Santos Mirassol, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e interrogatório por se tratar de processo digital. AS MÍDIAS SEGUEM EM CERTIDÃO APARTADA. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra à Defensora, assim se manifestou: "MM.Juiz, o réu foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, Inciso III, do Código Penal. Durante a instrução processual foram colhidos os depoimentos da vítima, policiais responsáveis pela prisão e do acusado. A vítima relatou que deixou o veículo no estacionamento por volta das 13 horas. Uma hora depois começou a receber ligações de seu pai noticiando a subtração do veículo. Foi até a delegacia de polícia. Soube que foi feita ligação direta e que utilizaram um módulo de ignição para acionamento do veículo. Os policiais relataram que estavam em patrulhamento e se depararam com o acusado conduzindo o veículo. O acusado

confessou de pronto que o veículo era furtado. Foi apreendido módulo utilizado para ligação do veículo. O réu, por sua vez, negou a subtração. Disse que recebeu o veículo naquelas condições e que deveria apenas conduzi-lo até uma praça. Que estava passando por dificuldades e apenas por isso aceitou dirigir o veículo pelo valor de R\$ 400,00. Que o furtador estava no veículo da frente, o conduzindo. Negou fuga, disse que apenas parou o veículo na rua do lado por se tratar de local de muito movimento. Excelência, a versão do réu é crível e merece ser considerada. Não há nos autos prova suficiente da autoria do delito de furto. Em que pese os depoimentos prestados, a vítima e os policiais não presenciaram a subtração e nada podem esclarecer a esse respeito. Ressalte-se que o réu explicou que não confessou a subtração, apenas que o veículo era furtado. Ademais, o tempo decorrido entre a subtração e a abordagem do acusado, apesar de curto, foi suficiente para que o acusado pegasse o veículo e o conduzisse até o local em que abordado. O réu explicou, ainda, que não sabe realizar ligação direta. Diante do exposto, inexistindo provas suficientes da prática de um furto, requer seja a conduta desclassificada para aquela prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de chave falsa, visto que não incide a qualificadora do emprego de chave falsa em relação à subtração de veículos se o agente faz uso de artefato para acionar o motor, uma vez que, nessa hipótese, tal conduta se assemelha à ligação direta, que não erige em qualificação alguma. Nesse sentido: "A chamada "ligação direta" (clandestina) para movimentação de veículo a motor não foi prevista como qualificadora, razão pela qual não se pode equipará-la a chave falsa ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (JUTACRIM 20/304)" e "Apelação da Justiça Pública Condenação por furto simples Impossibilidade de reconhecimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa não há previsão legal para qualificar o furto por meio de 'ligação direta' (...)" (Apelação nº0070433-83.2017.8.26.0050 São Paulo, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, j. 14.08.2018)." Ainda subsidiariamente, no que tange à pena e regime inicial de cumprimento de pena, requer-se: a fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista que a maioria das circunstâncias do artigo 59 são favoráveis ao réu e o delito não foi cometido de forma que mereça maior repressão penal. No tocante ao regime inicial, requer a fixação do regime aberto, observando-se os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, já que, apesar dos antecedentes do acusado, o montante da pena a ser aplicada e as consequências do delito não justificam a imposição de regime mais gravoso. Por fim, requer seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade". A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: VISTOS. BRUNO SILVA PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas cominadas no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 15hs20min, na Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, nº 277, Mogi das Cruzes/SP, subtraiu para si, com emprego de chave falsa, o veículo automotor descrito na denúncia, pertencente à vítima Nayade Raimundo Chaves. Recebida a denúncia (fls. 103/104), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta escrita à acusação às fls. 125/126. Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, a vítima e, ao final, foi realizado o interrogatório do acusado. Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram em debates orais. É o relatório. DECIDO. A pretensão punitiva estatal é procedente. A materialidade do delito ficou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01/04, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05 e 08, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 20, pelo laudo de exame pericial do objeto apreendido às fls. 137/139, pelo laudo de exame pericial do veículo de fls. 158/165, bem como pelas demais provas produzidas em Juízo. A autoria do delito é incontroversa. O acusado negou em Juízo a prática do delito. Disse que uma pessoa ofereceu o pagamento de determinada quantia para conduzir o veículo furtado, afirmando que fora ele quem teria efetuado o furto. Afirmou não saber mexer em módulos para dar ignição do veículo. Ainda, disse que seguiu o suposto furtador e que não fugiu dos policiais. Nada obstante, a versão exculpatória apresentada pelo acusado ficou completamente isolada diante do robusto acervo probatório existente contra si. No

caso em tela, as provas existentes nos autos não deixam dúvidas quanto ao fato de ter o réu praticado o delito na exata forma em que narrada na denúncia. A vítima Nayade disse ter deixado o seu veículo em um estacionamento e que, após uma hora, começou a receber ligações telefônicas, quando então soube que o seu veículo havia sido furtado e localizado na zona leste da cidade de São Paulo. Contou que o seu veículo estava danificado e precisou de reparos para poder voltar a funcionar. Ainda, informou que o furtador utilizou um módulo para dar ignição do veículo e, assim, subtrai-lo. Outrossim, foram colhidos os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado. Ambos disseram que avistaram o acusado em atitude suspeita na condução de um veículo automotor, tendo ele empreendido fuga. Relataram ter detido o acusado, o qual prontamente admitiu a prática do furto, informando que já havia pessoa destinada a receber o automóvel subtraído. Ainda, informaram ter localizado no veículo um módulo, utilizado para dar ignição do veículo. Nesse ponto, importa destacar que o depoimento prestado pelos policiais possui grande relevância, não havendo elementos a infirmar a veracidade de suas declarações. Ao contrário, as testemunhas, ouvidas em juízo e na fase extraprocessual, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos. Destaco, ademais, que não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário. Neste sentido é o entendimento do i. Desembargador Hermann Herschander: "Nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de velar pela segurança pública. Inexistindo qualquer indício de que os policiais tivessem algum interesse em incriminar falsamente o apelante, seus depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito." (Apelação Criminal nº. 0015247-38.2012.8.26.0604, 14ª Câmara de Direito Criminal, j. 03 de julho de 2014, Des. Rel. Herman Herschander) No mesmo sentido é o entendimento do i. desembargador Ricardo Tucunduva: "Quanto ao que disseram os milicianos, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos." (TJSP; Apelação Criminal 1500434-55.2021.8.26.0558; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Novo Horizonte - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2022; Data de Registro: 10/08/2022) No caso em tela, não restam dúvidas quanto ao fato de ter o acusado praticado o delito de furto qualificado. A própria versão por ele apresentada carece de credibilidade, não havendo como se crer que, no curto período de tempo, teria realizado os atos com terceira pessoa que alega ter feito. Ademais, incumbia a ele produzir a prova de suas alegações, mormente quando ele fora detido na posse do objeto subtraído. Importa assinalar que em "tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, a condenação" (Apelação nº 577.899/2, de São Paulo, 7ª Câmara do Tacrim, Rel. Juiz José Habice, ac. de 29.3.1990, v.u., in Boletim Mensal de Jurisprudência - Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, nº 82, p. 12). Além disso, os policiais relataram que o acusado admitiu a prática do furto e nada há nos autos que possa infirmar a validade de tais declarações. Cumpre destacar, ainda, que restou sobejamente comprovada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, conforme se verifica da prova oral e pericial produzida em Juízo. O aparelho utilizado para dar partida no automóvel deve ser sim qualificada como chave mixa,

pois, da mesma forma que uma chave falsa, serviu para dar partida no veículo, sendo um meio empregado para abrir e ligar o veículo. Dessa forma, comprovada a autoria e a materialidade do delito, a condenação do acusado é medida de rigor. Passo, então, à fixação da pena. Com fundamento no artigo 59 do Código Penal, levando-se em conta que o acusado ostenta maus antecedentes (certidão de fls. 45/48 – autos nº 0000077-91.2017.8.26.0520 e 0002726-77.2013.8.26.0361), fixo a pena-base aumentada em um terço, ou seja, pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência (conforme certidão de fls. 45/48 – autos nº1501151-55.2019.8.26.0617), de forma que exaspero a pena em um sexto, fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Em razão da ausência de informações suficientes acerca das condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal. Torno essa pena definitiva, à míngua de outras circunstâncias modificadoras. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado ostenta péssimos antecedentes criminais. A pena será cumprida, inicialmente, em regime fechado, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, uma vez que se trata do regime mais adequado como forma de retribuição e prevenção. De fato, o acusado ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado, justamente pela prática de delitos patrimoniais, fato que deixa evidente que qualquer outro regime não atingirá a finalidade da pena. Por tais motivos, indefiro o recurso em liberdade, já que presentes todos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a manutenção da prisão é medida extremamente necessária, a fim de que seja assegurada a manutenção da ordem pública, e também visando à garantia de aplicação da lei penal, haja vista que os réus revelam personalidade voltada para a prática de delitos, de modo que medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes. Ressalto que estão presentes todas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado às fls. 66/68. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para declarar BRUNO SILVA PINHEIRO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, CONDENANDO-OS ao cumprimento de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, reajustado desde a prática delitiva. Indefiro o recurso em liberdade, pelas razões já expostas. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão e guia de recolhimento. Custas na forma da lei. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". O acusado e sua defensora manifestam expressamente que desejam recorrer. Em seguida foi dito pelo MM. Juiz: "Recebo o recurso interposto pelo acusado, em seus regulares efeitos. Processem-no. Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação de razões de apelação. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para oferecimento de contrarrazões. Atualize histórico partes e cadastro de processo no SAJ e providencie-se a guia provisória, inclusive com cópias ao estabelecimento prisional no qual encontra-se recolhido, nos termos do item 40, do Cap. V, das Normas de Serviço. Posteriormente, cumpridas as determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - seção criminal". Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.